

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 11/06/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC-008220.989.25-0.

Representante: Litucera Limpeza e Engenharia LTDA.

Representada: Prefeitura Municipal de Paulínia.

Responsável: Danilo Barros – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face da Concorrência Eletrônica nº 05/2025, promovida pela Prefeitura Municipal de Paulínia, objetivando a contratação de empresa/consórcio de empresas para gestão integrada de resíduos sólidos urbanos.

Valor Estimado: R\$ 89.056.245,60 (Oitenta e nove milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari.

Advogado: Paula Fabiana Irie Meloto (OAB/SP 250.871); Ezio Castilho Paiva (OAB/SP 270.965); Alberto Dario Bico (OAB/SP 405.701); Ademair Silveira Palma Júnior (OAB/SP 87.533); César Henrique Bruhn Pierre (OAB/SP 317.733); Diego Pimenta Barbosa (OAB/SP 398.348); Gabriel Curci Tavares Risso (OAB/SP 400.324); Gabriela Correa Braga (OAB/SP 417.881).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE
CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA. INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS.
CONTRADIÇÕES. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA**, com pedido de medida cautelar em face da Concorrência Eletrônica nº 05/2025, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**, objetivando a contratação de empresa/consórcio de empresas para gestão integrada de resíduos sólidos urbanos.

1.2. A Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

- a)** Requisição de prova de capacidade técnica de parcelas que não são itens de serviços exclusivos na planilha orçamentária e de baixa relevância financeira no contexto do objeto;
- b)** Ausência de informações indispensáveis, contradições e erros em relação ao dimensionamento da equipe de coleta seletiva e de coleta de resíduos inertes, prejudicando a elaboração de propostas e o julgamento objetivo;
- c)** Ausência de especificações mínimas de veículos exigidos, a exemplo dos caminhões para equipe de coleta de resíduos inertes, hidrovácuo e carroceria cabinado;
- d)** Ausência de regramentos e condições sobre a imposição de que a licitante deverá reservar até 10% do resíduo de construção para o usufruto do Município, prejudicando a apuração dos custos do objeto;
- e)** Contradição no edital em relação aos quantitativos de resíduos de triagem e disposição final ambientalmente adequada, informado em 8.200 toneladas/mês no anexo “Especificações Técnicas” e na planilha orçamentária em 7.600 toneladas/mês;
- f)** O edital foi divulgado com arquivos e mapas de baixa resolução/ilegíveis (anexos D, F, G e o item 4.5.1 do arquivo “Especificações Técnicas”), prejudicando a compreensão de aspectos essenciais para a composição dos custos.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21.

1.5. A Representada apresentou novas justificativas nos autos (evento 33).

1.6. O Departamento de Instrução Processual Especializada – **DIPE** e o Ministério Público de Contas, concluíram pela **procedência parcial** da representação (eventos 36 e 40).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO

SESSÃO: 11/06/2025

TC-008220.989.25-0

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação de **LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA**, com pedido de medida cautelar em face da Concorrência Eletrônica nº 05/2025, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**, objetivando a contratação de empresa/consórcio de empresas para gestão integrada de resíduos sólidos urbanos.

2.2. De plano, observo que a Prefeitura de Paulínia consentiu em sede de defesa com a maior parte das impugnações, anunciando que promoverá oportunas retificações no edital a fim de saná-las.

Nessa conformidade, reproduzo objetivamente e com amparo nas manifestações técnicas dos autos, cujas conclusões unânimes acolho na íntegra, os pontos incontroversos que demandam ajuste para o regular processamento do certame.

Inicialmente deverão ser complementadas as informações inerentes aos serviços de coleta seletiva e coleta de inertes, a exemplo dos equipamentos necessários, qualificação e quantidade de profissionais para a execução, setores, frequência e outras informações indispensáveis.

Além disso, apresentar as especificações mínimas dos veículos exigidos, na forma proposta.

Definir, ainda, todo o regramento necessário sobre a reserva de parcela de resíduos inertes e de construção para utilização pela Prefeitura, nos termos previstos no item 4.7.2 do edital.

Resolver, também, a contradição do quantitativo de resíduos de triagem e disposição final ambientalmente adequada, cuja Prefeitura admite a ocorrência de erro material no instrumento convocatório, diante das diferenças apontadas.

Por fim, em eventual relançamento do certame, eliminar a falha relacionada à divulgação de arquivos e mapas ilegíveis e/ou de baixa resolução.

2.3. Com relação aos requisitos de qualificação técnica, destacou o Departamento de Instrução Processual Especializada que não foi demonstrada a relevância técnica e financeira da parcela “coleta de contêineres de 1.000 e de 3.000 litros”. Além disso, não há no texto convocatório e/ou nas justificativas trazidas pela Administração informações técnicas que denotem a existência de procedimentos distintos para a realização de coleta com contêineres de tamanhos diferentes (1.000 e 3.000 litros), que endosse a requisição de expertise em contêineres de tamanhos específicos.

Deste modo, como destacado, procede parcialmente a queixa da Representante, devendo a Prefeitura de Paulínia rever as exigências, evitando duplicidade de aferição de uma mesma expertise e atender o disposto no §1º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, demonstrando que se trata de serviço com relevância técnica significativa ou que há valor significativo, definido como sendo igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

2.4. Destaco, em arremate, as seguintes recomendações do referido órgão técnico a saber: **a)** Reavaliar a exigência de “comprovação de vínculo

permanente do profissional” junto à comprovação da qualificação técnica (item 12.4.1 do edital) para adequá-la ao previsto no art. 67, I da Lei n.º 14.133/2021, que admite a requisição de apresentação de profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação; **b)** Compatibilizar a unidade de medida utilizada no item 12.4.1, c.4 do edital para a medição dos serviços de “triagem e disposição final” (UM/Mês), com aquela estabelecida na planilha orçamentária (tonelada/mês).

2.5. Ante o exposto, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **a)** Complementar as informações relativas aos serviços de coleta seletiva e coleta de inertes; **b)** Apresentar as especificações mínimas dos veículos exigidos; **c)** Definir as condições e regramento sobre a reserva de parcela de resíduos inertes e de construção para utilização pela Prefeitura; **d)** Sanar a contradição do quantitativo de resíduos de triagem e disposição final ambientalmente adequada; **e)** Eliminar a falha relacionada à divulgação de arquivos e mapas ilegíveis e/ou de baixa resolução; **f)** Compatibilizar os requisitos de qualificação técnica com o artigo 67 da Lei nº 14.133/21.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro